

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 chaâbane 1419 - 18 décembre 1998

141^{ème} année

N° 101

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel du 12 décembre 1998, portant désignation du président du conseil constitutionnel, du président du haut comité du contrôle administratif et financier et du médiateur administratif ordonnateurs secondaires 2443

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 12 décembre 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire 2443

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 12 décembre 1998, modifiant l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières ... 2443

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1998, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle ... 2443

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de sous-directeurs 2444
Nomination de chefs de services 2444

Nomination d'un directeur de bibliothèque d'établissement de recherche scientifique..	2444
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	2444
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	2444

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef de service	2445
Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 décembre 1998, portant approbation du procès verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours d'Enzel Sidi M'Haddeb à soumettre au régime forestier du périmètre de Chebket El Guenina (Khtarich) sis à la délégation de Mezzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid	2445
Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 14 décembre 1998, fixant le prix de l'eau potable	2445
Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 14 décembre 1998, fixant les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable	2446

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2447
---	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel du 12 décembre 1998, portant désignation du président du conseil constitutionnel, du président du haut comité du contrôle administratif et financier et du médiateur administratif ordonnateurs secondaires.

Le ministre directeur du cabinet présidentiel,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et notamment ses articles 87, 133 (nouveau) et 184 (bis),

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996, relative au conseil constitutionnel,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu la loi n° 93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Le président du conseil constitutionnel, le président du haut comité du contrôle administratif et financier et le médiateur administratif sont nommés ordonnateurs secondaires du budget de la Présidence de la République à compter du 1er janvier 1999, ils sont chargés en cette qualité d'engager et de mandater dans la limite des crédits qui leurs sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Le président du conseil constitutionnel, le président du haut comité du contrôle administratif et financier et le médiateur administratif sont à ce titre accrédités auprès du payeur général de Tunisie en tant que comptable assignataire.

Tunis, le 12 décembre 1998.

Le Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel

Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 12 décembre 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er mars 1999 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans

l'imadate de "Ettiaira" délégation de Jamel gouvernorat de Monastir.

Tunis, le 12 décembre 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 12 décembre 1998, modifiant l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 26,

Vu l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières,

Arrête :

Article premier. - Le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article premier de l'arrêté susvisé du 27 mars 1996 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"2 - pour les opérations qui ne donnent pas lieu à négociation sur le marché : 50% du montant des commissions sur enregistrement perçues par la bourse des valeurs mobilières de Tunis".

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à partir du 2 janvier 1999.

Tunis, le 12 décembre 1998.

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1998, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 3,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue et notamment ses articles 6 et 8,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle dans ses réunions du 30 octobre 1998 et du 13 novembre 1998,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans les certificats et diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisation de formation	Certificat ou diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle :	- Brevet de technicien supérieur en automatisation et informatique industrielle	IV
	- Brevet de technicien supérieur : assistant de direction	IV
	- Brevet de technicien supérieur en télécommunications option informatique	IV
Etablissement privé de formation professionnelle "Institut des technologies avancées et des études commerciales"	- Brevet de technicien professionnel : technicien en comptabilité	III

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 1998.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2490 du 12 décembre 1998.

Mademoiselle Sonia Sahnoun, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur à la direction de l'édition et de la diffusion au centre de publication universitaire.

Par décret n° 98-2491 du 12 décembre 1998.

Monsieur Najem Dhaher, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget d'équipement à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-2492 du 12 décembre 1998.

Madame Sabeh Ben Lamine épouse Jaouadi, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-2493 du 12 décembre 1998.

Madame Narjess Lakhdar épouse Baffoun, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation à la sous-direction du suivi, de l'évaluation et de l'appui logistique à la direction générale de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-2494 du 12 décembre 1998.

Madame Malika Ben Achour, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service de l'édition à la direction de l'édition et de la diffusion au centre de publication universitaire.

Par décret n° 98-2489 du 12 décembre 1998.

Monsieur Kamel Karoui, bibliothécaire, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement de recherche scientifique à l'institut supérieur de l'histoire du mouvement national.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-2495 du 12 décembre 1998.

Monsieur Fethi Ben Cheikh, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des hautes études commerciales à Carthage.

Par décret n° 98-2496 du 12 décembre 1998.

Monsieur Ouadi Zmerli, bibliothécaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Par décret n° 98-2497 du 12 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Abdelkefi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques à Sousse.

Par décret n° 98-2498 du 12 décembre 1998.

Madame faouzia Chemli épouse Mallekh, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Par décret n° 98-2499 du 12 décembre 1998.

Monsieur Fradj Ben Amor, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Par décret n° 98-2500 du 12 décembre 1998.

Mademoiselle Sihem Oueslati, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 98-2501 du 12 décembre 1998.

Mademoiselle Fatma Daoud, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-2502 du 12 décembre 1998.

Monsieur Khaled Abdellali, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 décembre 1998, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours d'Enzel Sidi M'Haddeb à soumettre au régime forestier du périmètre de Chebket El Guenina (Khtarich) sis à la délégation de Mezzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et notamment les articles 58 et 59 du dit code,

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, règlementant les modalités, la durée et les objectifs de la soumission au régime forestier des terrains de parcours des 2ème et 3ème catégories ainsi que l'exercice du pâturage sur ces terrains;

Vu le décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier, et notamment son article 4;

Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sidi Bouzid du 14 avril 1998.

Arrête :

Article unique. - Est approuvé le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sidi Bouzid daté du 14 avril 1998 et annexé au présent arrêté, relatif à la délimitation des terrains de parcours d'Enzel Sidi M'haddeb du périmètre Chebket Guenina (Khtarich), couvrant une superficie de 237 Ha à soumettre au régime forestier situé à la délégation d'El Mezzouna, gouvernorat de Sidi Bouzid

tels que délimités par un liséré vert sur les plans annexés au présent arrêté.

Tunis le 12 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 14 décembre 1998 fixant le prix de l'eau potable.

Les ministres des finances et de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976;

Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement des abonnements à l'eau tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1996 fixant le prix de l'eau;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 16 octobre 1998.

Arrêtent :

Article premier. - Sont approuvées les délibérations du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 16 octobre 1998 le prix de l'eau potable comme suit :

1 - Tarif progressif :

le tarif progressif comprend les prix suivants :

- cent trente millimes (0,130 D).
- deux cent millimes (0,200D).
- quatre cent millimes (0,400D).
- six cent cinq millimes (0,605D).
- sept cent quarante millimes (0,740D).

Les tarifs s'applique comme suit :

1.1 - Le tarif cent trente millimes par m3 (0,130D) s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.

1.2 - Le tarif deux cent millimes par m3 (0,200D) s'applique :

a) à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.

b) et aux 40 premiers m3 de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40m3 et inférieure ou égale à 70m3.

1.3 - Le tarif quatre cent millimes par m3 (0,400D) s'applique :

a) à la tranche de consommation supérieure à 40m3 et inférieure ou égale à 70m3, lorsque la consommation trimestrielle de l'abonné est supérieure à 40m3 et inférieure ou égale à 70m3.

b) et aux 70 premiers m3 de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.

1.4 - Le tarif six cent cinq millimes par m3 (0,605D) s'applique :

a) à la tranche de consommation supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 150m3, lorsque la consommation trimestrielle de l'abonné est supérieure à 70m3 et inférieure ou égale à 150 m3.

b) et aux 150 premiers m3 de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle ci est supérieure à 150 m3.

1.5 - Le tarif sept cent quarante millimes par m3 (0,740D) s'applique à la tranche de la consommation trimestrielle de l'abonné supérieure à 150 m3.

1.6 - Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les bornes fontaines publiques.

1.7 - Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif suscit.

1. 8 - Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches ci-dessus fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus.

2 - Tarifs uniformes :

2.1 - Tarif "usage domestique non branché"

Le tarif à pour usage domestique non branché est de cent trente millimes (0,130 D) le m3. Il est applicable aux abonnements soucrits par les collectivités publiques et qui desservent les bornes fontaines publiques.

2.2 - Tarif "usage touristique"

Le tarif à l'usage touristique est de sept cent quarante millimes (0,740 D) le m3.

Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis à l'article premier du décret n° 73-510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 2. - Les tarifs proposés s'appliquent aux consommations d'eau relevées à compter du premier janvier 1999.

Art. 3. - L'arrêté susvisé du 6 juillet 1996 est abrogé.

Tunis, le 14 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 14 décembre 1998 fixant les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable.

Les ministres des finances et de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle

qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976;

Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement à l'eau tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1996 fixant le prix de l'eau;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 16 octobre 1998.

Arrêtent :

Article premier. - Sont approuvées les délibérations du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en date du 16 octobre 1998 fixant les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable comme suit :

Diamètre du compteur (mm)	Redevances fixes (D/trimestre)
Inférieur ou égale à 15	3,088
20	5,452
30	10,036
40	19,228
60	49,960
80	49,960
100	77,394
150	206,232

Pour les compteurs dont le diamètre est supérieur à 150 mm, les redevances fixes sont calculées proportionnellement aux prix d'achat des compteurs en se référant aux redevances fixes fixées ci-dessus.

Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation menseulle, il sea appliqué le tiers des ci-dessus fixées.

Art. 2 - Les redevances fixes fixées par le présent arrêté s'appliquent aux consommations d'eau relevées à compter du premier janvier 1999.

Art. 3.- Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1996.

Tunis, le 14 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.